

임용계약 해지 예정 통보에 대한 정식 이의신청서

(공무상 재해 요양권 보장 및 계약해지 처분 집행유예 요구)

수 신	유한공업고등학교장 (참조: 교감, 행정실장)	발 신	교사 변귀섭 (전기과 / 2학년 5반 담임)
통보 문서	임용계약 해지 예정 통보서 (2026. 9. 29. 유한공업고등학교장 직인 발송)		
해지 예정일	2026년 11월 5일자	산재 접수번호	근로복지공단 제2060-2026-4028537호 (2026. 9. 28. 접수)

1. 이의신청의 취지 : 공무상 재해에 따른 치료권 보장 및 처분의 부당성

본인은 지난 10년간 성실히 교단을 지켜온 교원으로서, 2026학년도 2학년 교육여행(수학여행) 총괄 안전 인솔이라는 학교의 막중한 공무를 수행하던 중 발생한 불의의 사고로 현재 입원 치료를 이어가고 있습니다. 귀교가 2026년 9월 29일 자로 발송한 『임용계약 해지 예정 통보서』는 공무 수행 중 부상을 입고 치료 중인 교원에 대한 보호 의무와 법률상 강행규정에 명백히 위배되는바, 교육자로서의 긍지와 법률상 권리에 입각하여 정식 이의를 제기하며 본 처분의 집행을 즉각 유예할 것을 요구합니다.

2. 이의신청의 정당한 법률적·교육적 사유

가. 근로기준법 제23조 제2항에 따른 업무상 재해 요양 기간 중 해고 절대 금지 :
근로기준법 제23조 제2항은 “사용자는 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 못한다”고 규정하고 있습니다. 본인의 질병(F32.9, F43.2, F43.0, F41.0 및 사지 마비)은 교육여행 인솔 공무 중 발생한 명백한 ‘업무상 질병’인바, 법률상 요양 기간 중의 일방적 계약해지는 절대 무효입니다.

나. 귀교 스스로 통보서 제7항에 명시한 ‘산재 승인사항에 따른 처분 변경’의 준수 :
귀교 또한 통보서 제7항에 “아울러 선생님께서 근로복지공단에 최초요양급여신청(2026.9.28.) 승인사항에 따라 계약해지 부분이 달라질 수 있는 점도 함께 알려드립니다”라고 명시하였습니다. 따라서 공단의 공식적인 산재 요양 승인 결정이 확정될 때까지 본 계약해지 절차는 신의성실의 원칙상 당연히 중단·유예되어야 마땅합니다.

다. 공무 수행 중 부상 교원에 대한 교육적 신의칙 및 불리한 처우 금지 원칙 :
학교의 공식 인솔 업무를 헌신적으로 수행하다 상해를 입고 병상에 있는 교원에게, 보호와 치료 지원은커녕 사전 협의 없이 학급 담임 직무를 박탈하고 계약해지 통보서(등기번호: 11440-0504-3990)를 발송한 것은 교육기관으로서의 도의에 반할 뿐만 아니라 근로기준법 제76조의3(불리한 처우 금지)을 위반한 심히 부당한 처분입니다.

■ 교육자로서의 정당한 요구사항 및 향후 절차 고지 :

- 귀교는 통보서 제7항의 취지 및 노동관계법령에 따라, 근로복지공단의 산재 요양 승인 결정 시까지 **2026년 11월 5일 자 임용계약 해지 처분의 집행을 즉각 '유예(효력 정지)'** 처리해 주시기 바랍니다.
- 만약 정당한 사유 없이 11월 5일 자 계약해지를 강행할 경우, 본인은 교육자로서의 명예와 생존권을 수호하기 위하여 **서울지방노동위원회 부당해고 구제신청 및 고용노동청, 서울특별시교육청 등 관계 감독기관을 통한 모든 법적 권리구제 절차를 정정당당하게 진행할 것임을 엄중히 고지합니다.**

2026년 10월 01일 이의신청인 (교사) : 변 귀 섭 (서명 또는 인)
유한공업고등학교장 귀하